

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אליהו רביבו

פ/25/2700

הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון – הגבלת שימוש בזיקוקין די-נור באזורי מגורים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 2א11 1. בחוק למניעת מפגעים התשכ"א–1961¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 1א11 יבוא :

2א11. לא יפעיל אדם זיקוקין די-נור באזור המשמש בזיקוקין די-נור למגורים, אלא באישור השר ובכפוף לנהלים שיקבע; במתן אישור כאמור, יביא השר בחשבון את הפגיעה האפשרית ברגשות התושבים ובאיכות חייהם.

2. בסעיף 11 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
"1א) העובר על הוראת סעיף 2א11, דינו – מאסר שישה חודשים או כפל קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין."

דבר ה ס בר

בתקופה האחרונה אנו עדים לתופעה מדאיגה שבה פורעים משתמשים בזיקוקי די-נור ככלי תבהלה במרכזי ערים ולעיתים גם כנשק הן נגד אנשי צבא ומשטרה והן נגד אזרחים. המציאות כיום היא שהזיקוקים מצויים בידי כל, ללא כל אכיפה. במסגרת הצעת חוק זו, מוצע להגביל את השימוש בזיקוקי די-נור, להטיל עונש מאסר על הפורעים המפעילים זיקוקים באזורי מגורים ולאפשר את השימוש בהם רק לאחר שנשקלה הפגיעה באיכות החיים של התושבים הגרים בקרבת מוקד הרעש. הצעה זו נועדה לשים סוף לפגיעה בתושבים כתוצאה מהבהלה אשר יוצר פיצוץ של זיקוק די-נור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)

¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 58.